



BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMEN-

Mẫu C (tiếng Việt), trang 1 trên 2.

Mẫu đơn này là bắt buộc theo Quy định về mẫu đơn hủy giao dịch ngày 27 tháng 2 năm 2001, do Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ban hành theo thẩm quyền được quy định trong Luật số 105 ngày 21.12.2000 về nghĩa vụ cung cấp thông tin và quyền hủy giao dịch, v.v., đối với bán hàng từ xa và bán hàng ngoài địa điểm bán hàng cố định (Luật Quyền hủy giao dịch), Điều 10. Được sử dụng đối với bán hàng từ xa và bán hàng ngoài địa điểm bán hàng cố định đối với hàng hóa.

QUYỀN HỦY GIAO DỊCH VÔ ĐIỀU KIỆN TRONG VÒNG 14 NGÀY.

Theo Luật Quyền hủy giao dịch (Right of Withdrawal Act), người tiêu dùng có quyền hủy hợp đồng mà không cần nêu bất kỳ lý do nào trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được: Hàng hóa và toàn bộ thông tin bắt buộc theo quy định của pháp luật. Thời hạn này: Đối với mua hàng từ xa sẽ hết hiệu lực muộn nhất sau 03 tháng kể từ ngày nhận hàng nếu người bán chưa cung cấp đầy đủ thông tin về quyền hủy. Nếu hoàn toàn không cung cấp thông tin về quyền hủy, thời hạn được kéo dài tối đa 01 năm. Đối với giao dịch ngoài cửa hàng, quy định thời hạn này không áp dụng tương tự.

Người mua phải thông báo cho người bán về việc sử dụng quyền hủy trong thời hạn nêu trên. Thông báo có thể được gửi bằng bất kỳ hình thức nào. Người mua có thể sử dụng mẫu đơn này và nên lưu lại bằng chứng đã gửi thông báo đúng thời hạn.

Do người bán điền.

Tên người bán: CÔNG TY TNHH DC VN

Địa chỉ người bán: 60 Đường TL 40, Khu Phố 1, Phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 981423177 Địa chỉ Email: monte@montenapoleone.no

Do người mua điền

Lưu ý! Không gửi mẫu đơn này đến Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Hàng hóa đã được nhận vào ngày (ngày):_____ Tôi thực hiện quyền hủy giao dịch.

Số đơn hàng:

Tên người mua:

Địa chỉ người mua:

Số điện thoại:

Địa chỉ Email:

Ngày:_____ Ký tên:_____

THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU THỜI HẠN HỦY GIAO DỊCH

Thông tin theo quy định tại Chương 3 của Luật Quyền hủy giao dịch được coi là đã được cung cấp theo đúng quy định khi các yêu cầu tại Điều 9, đối chiếu với Điều 7 khi biểu mẫu này đã được nhận trong tình trạng điền đầy đủ các thông tin mà người bán phải điền. Xem trích dẫn từ Điều 9 và 7 dưới đây.

Điều 9. Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác ngoài dịch vụ tài chính

Khi giao kết hợp đồng, người tiêu dùng phải được cung cấp bằng văn bản, trên một phương tiện lưu trữ bền vững mà người tiêu dùng có quyền sử dụng, các thông tin sau:

a) Các thông tin quy định tại khoản 1, điểm a–f của Điều 7.

b) Các điều kiện, thủ tục thực hiện và hậu quả của việc thực hiện quyền hủy giao dịch.

c) Thông tin về dịch vụ sau bán hàng (nếu có) và các điều kiện bảo hành hiện hành.

d) Điều kiện chấm dứt hợp đồng đối với hợp đồng có thời hạn không xác định hoặc hợp đồng có thời hạn trên một năm.

e) Xác nhận đơn đặt hàng.

Đối với việc mua bán hàng hóa, người tiêu dùng phải nhận được các thông tin này chậm nhất vào thời điểm giao hàng.

Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa được giao cho người khác ngoài người mua, các bên có thể thỏa thuận rằng các thông tin này sẽ chỉ được cung cấp sau khi hàng hóa được giao.

Các thông tin quy định tại các điểm b–e phải được cung cấp sau khi giao kết hợp đồng, kể cả khi các thông tin đó đã được cung cấp trước đó.

Điều 7. Nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với hợp đồng mua bán hàng hóa và các dịch vụ khác ngoài dịch vụ tài chính

Trước khi hợp đồng được giao kết, người mua phải được cung cấp các thông tin mà người mua có cơ sở để mong đợi được nhận, bao gồm cả các thông tin mà người mua có quyền được cung cấp theo quy định của pháp luật khác.

Trong mọi trường hợp, người mua phải được cung cấp các thông tin sau:

a) Đặc tính quan trọng của hàng hóa hoặc dịch vụ.

b) Tổng chi phí mà người mua phải thanh toán, bao gồm tất cả các loại thuế, chi phí giao hàng và bảng kê chi tiết của từng khoản cấu thành tổng giá.

c) Người mua có hay không có quyền hủy giao dịch.

d) Tất cả các điều kiện hợp đồng quan trọng, bao gồm các điều kiện về thanh toán, giao hàng hoặc việc thực hiện hợp đồng theo hình thức khác, cũng như thời hạn của hợp đồng nếu hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ định kỳ.

e) Tên và địa chỉ của người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

f) Thời hạn hiệu lực của chào hàng hoặc của mức giá.

HOÀN TIỀN VÀ CHI PHÍ TRẢ LẠI HÀNG KHI THỰC HIỆN QUYỀN HỦY GIAO DỊCH.

Nếu bạn thực hiện quyền hủy giao dịch, bạn sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán (bao gồm tất cả các khoản chi phí thực tế đã được tính cho khách hàng, bao gồm cước phí bưu chính, phí xử lý và phí thu hộ qua bưu điện), đồng thời người bán sẽ nhận lại hàng hóa.

Mọi chi phí phát sinh cho việc trả lại hàng hóa do người mua chịu, trừ khi người mua và người bán có thỏa thuận khác hoặc có những trường hợp đặc biệt.

THÔNG TIN KHÁC

Bạn không mất quyền hủy giao dịch khi mở kiện hàng, miễn là hàng hóa có thể được trả lại trong tình trạng và số lượng về cơ bản như khi nhận. Quyền hủy giao dịch không làm ảnh hưởng đến các quyền mà bạn được hưởng, trong đó có Luật Mua bán hàng tiêu dùng, nếu hàng hóa có khiếm khuyết hoặc việc giao hàng bị chậm. Nếu bạn giữ lại hàng hóa, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu giảm giá, đổi hàng (hàng mới), bồi thường hoặc hủy hợp đồng mua bán (được hoàn lại tiền).

Trong trường hợp đó, bạn phải khiếu nại trong một thời gian hợp lý kể từ khi phát hiện lỗi hoặc khiếm khuyết.

Nếu bạn có câu hỏi về Luật Quyền hủy giao dịch, Luật Mua bán hàng tiêu dùng hoặc các quy định khác liên quan đến quyền lợi của người tiêu dùng, bạn có thể liên hệ với Hội đồng Người tiêu dùng Na Uy tại đường link: <http://forbrukerportalen.no>

BIỂU MẪU NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SAO CHÉP.